EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - ATRICON, entidade sem fins lucrativos, de âmbito nacional, inscrita no CNPJ sob o nº 37.161.122/0001-70, com endereço eletrônico administracao@atricon.org.br, com sede no endereço SGAN – Quadra 601, Bloco H, Edifício Íon Sala 74 - Térreo - CEP 70.830-018 – Brasília/DF, representada, na forma do seu Estatuto Social (doc. 3), pelo seu Presidente, (ata da eleição anexa, doc. 4), nos termos do art. 4º, I de seu Estatuto Social, vem, respeitosamente, por meio de seus procuradores que esta subscrevem (Doc. 1), com endereço profissional no SGAN 601, Ed. Condomínio ION, Mod. H, Sala SE/35, Asa Norte - Brasília / DF, CEP 70830-018, tel. (61) 3045-6039, onde deverão receber qualquer comunicação do feito, com base no art. 103, inciso IX e art. 102, inciso I, alínea "a" da Constituição Federal e no art. 2º, inciso IX, da Lei nº 9.868/99, propor a seguinte

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

com objetivo de que essa Corte Maior suspenda a vigência e a eficácia e após **declare a inconstitucionalidade formal da Emenda Constitucional n.º 132/2022**, publicada em 14/12/2022, que acrescentou o §4º ao art. 40 da Constituição do Estado do Amazonas, bem como a inconstitucionalidade material contida no inciso II, §4º, do referido art. 40. Entre os fundamentos para o pleito estão: (i) ausência de deliberação suficiente a respaldar a aprovação da PEC na tramitação legislativa; (ii) usurpação da competência privativa da União; e (iii) afronta à jurisprudência desse Eg. STF e à simetria constitucional com o modelo federal dos Tribunais de Contas, acarretando

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon
SGAN - Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Sala 74 – Térreo – Asa Norte – Brasília-DF – CEP: 70830-018
Tel: (51) 3214-9964 / E-mails: atricon@atricon.org.br; presidencia@atricon.org.br / www.atricon.org.br

inconstitucionalidades em face da transgressão aos princípios e regras estabelecidos nos **artigos 1º, *caput* e inciso V; 58, § 2º, I; 60, § 2º; 64 e 65 (ausência de deliberação suficiente), art. 22, I (competência privativa da União) e art. 71 e 75, *caput* (princípio da simetria com modelo federal de fiscalização do Tribunal de Contas da União, na organização dos tribunais de contas), todos da Constituição da República**, ante as razões jurídicas a seguir expostas.

PARTE I - LEGITIMIDADE, OBJETO E PERTINÊNCIA DA ADI

I.1. LEGITIMIDADE ATIVA

De acordo com o art. 103, IX, da Constituição Federal, replicado pelo art. 2°, IX, da Lei n° 9.868, de 1999, as entidades de classe de âmbito nacional são legitimadas a propor ação direta de inconstitucionalidade. A ATRICON, fundada em 1992, é a entidade de classe de âmbito nacional que representa os membros (Ministros, Conselheiros, Ministros Substitutos e Conselheiros Substitutos) dos Tribunais de Contas de todo o país, conforme estabelece seu estatuto social. Enquadra-se, portanto, na hipótese constitucional de legitimação ativa para a proposição de ADI.

O objeto da ação está especificamente ligado aos interesses próprios da categoria representada pela Associação nacional, verificada, portanto, a pertinência temática, ou seja, elo entre os preceitos atacados e os objetivos institucionais constantes do Estatuto (Doc. 3).

Fundada em 1992, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, de caráter nacional e constituída por tempo indeterminado (art. 1º do Estatuto Social), que congrega os Membros dos Tribunais de Contas de todo Brasil – Tribunal de Contas da União,

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon
SGAN - Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Sala 74 – Térreo – Asa Norte – Brasília-DF – CEP: 70830-018
Tel: (51) 3214-9964 / E-mails: atricon@atricon.org.br; presidencia@atricon.org.br / www.atricon.org.br

Tribunais de Contas dos Estados e Tribunais de Contas dos Municípios. A ATRICON atua com o intuito de garantir a defesa, o aperfeiçoamento e a integração dos Tribunais de Contas, representando seus membros. Desde a sua fundação vem atuando para aprimorar o Sistema de Controle Externo das contas públicas previsto no art. 70 e ss. da Constituição Federal.

A ATRICON tem como objetivo estatutário – art. 4º, I, do Estatuto: *auxiliar os Tribunais de Contas na defesa de suas competências, de seus poderes e de seus interesses institucionais, em juízo ou fora dele. Ademais, também consta como seus objetivos estatutários – art. 3º: O objetivo de representar os Ministros, Conselheiros, Ministros Substitutos e Conselheiros Substitutos compreende as seguintes atividades: I - velar pelos direitos, atribuições, garantias, prerrogativas e independência dos Ministros, Conselheiros, Ministros Substitutos e Conselheiros Substitutos associados, representando-os judicial e extrajudicialmente, de ofício ou a requerimento, em caso de afronta às garantias e às prerrogativas dos cargos.*

A legitimidade e representatividade da ATRICON foi reconhecida inúmeras vezes pelo e. STF. A entidade é autora de mais de uma dezena de ações de controle de constitucionalidade perante a Suprema Corte (ADPF n° 366, ADPF n° 434, ADI n° 1.934, ADI n° 2.324, ADI n° 2.502, ADI n° 2.546, ADI n° 4.191, ADI n° 4.396, ADI n° 4.725, ADI n° 5.638, ADI nº 6533, entre outras).

Acerca da legitimidade e pertinência temática da ATRICON para propor ação direta de inconstitucionalidade na defesa das competências e prerrogativas dos Tribunais de Contas do país importa destacar precedentes do Supremo Tribunal Federal nesse sentido:

> *EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO: COMPETÊNCIAS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS XXXV DO ARTIGO 29 E IX DO ARTIGO 49 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA, ACRESCENTADOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 21, DE*

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon
SGAN - Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Sala 74 – Térreo – Asa Norte – Brasília-DF – CEP: 70830-018
Tel: (51) 3214-9964 / E-mails: atricon@atricon.org.br; presidencia@atricon.org.br / www.atricon.org.br

> *23.08.2001, BEM COMO DO INCISO IV DO ARTIGO 49, COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI DADA PELA MESMA EMENDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 71, INCISOS I, II, III E IV, E 75 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRICON: LEGITIMIDADE ATIVA E PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR (ART. 170, § 1º, DO R.I.S.T.F.). 1. O inciso XXXV do art. 29 e o inciso IX do art. 49, ambos da Constituição Estadual de Rondônia, acrescentados pela E.C. nº 21/2001, a um primeiro exame, parecem implicar usurpação, pela Assembleia Legislativa, de competência constitucional do Tribunal de Contas do Estado, prevista no inciso III do art. 71 c/c art. 75 da C.F., no que concerne ao exame de legalidade dos atos de concessões de aposentadorias, e que não exclui a de seus próprios membros (...). (STF - ADI 2546 MC/RO. Relator: Min. Sydney Sanches. J. 03/02/2003, DJ. 07/11/2003) EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA REQUERENTE E PERTINÊNCIA TEMÁTICA. RESTRIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO DIRETA NO ÂMBITO ESTADUAL ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA QUE TRAMITA PERANTE O STF. COMPETÊNCIA DESTE. Legitimidade da requerente já reconhecida. Precedentes. Ocorrência de pertinência temática. 2. (...).*
>
> (STF - ADI 2361 MC / CE. Relator: Min. Maurício Corrêa. J. 11/10/2001, DJ. 01/08/2003)

Demonstrada, portanto, a legitimidade e representatividade a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON e a consequente legitimidade ativa para a propositura das ações do controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do artigo 103, IX, da Constituição Federal.

I.2. OBJETO E PERTINÊNCIA DA ADI

O objeto da ADI é a Emenda Constitucional n.º 132, de 14 de dezembro de 2022, que acrescentou o §4º ao art. 40 da Constituição do Estado do Amazonas. A sobredita emenda constitucional possui a seguinte redação:

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon
SGAN - Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Sala 74 – Térreo – Asa Norte – Brasília-DF – CEP: 70830-018
Tel: (51) 3214-9964 / E-mails: atricon@atricon.org.br; presidencia@atricon.org.br / www.atricon.org.br

> Art. 1º Acrescenta o § 4º ao art. 40 da Constituição do Amazonas, que passa a vigorar com a seguinte redação:
> "Art.40.....
> .....
> § 4º Prescreve em 5 (cinco) anos o exercício das competências de julgamento e apreciação do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, devendo ser apurada a responsabilidade do servidor que der causa à prescrição, iniciando-se a contagem do prazo:
> I – a partir da data seguinte à do encerramento do prazo para encaminhamento da prestação de contas ao Tribunal, nos casos de contas de gestão e de governo;
> II – a partir da data de ocorrência do fato, nos demais casos;".....(NR)
> Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Em consulta ao sítio eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas[1] foi feito o Requerimento n.º 3823 de 2022, em regime de urgência (datado de 14/12/202) de autoria do Deputado Estadual Delegado Péricles e acompanhado das assinaturas dos Deputados Roberto Cidade, Cabo Maciel, Felipe Souza, Mayara Pinheiro, Álvaro Campêlo, Ricardo Nicolau, Saullo Vianna e Therezinha Ruiz.

No mesmo dia, o Requerimento deu origem a PEC n.º 03/2022[2], cujo texto em seu interior teor foi colacionado acima. Assinaram o documento os Deputados Carlinhos Bessa, Mayara Pinheiro, Ricardo Nicolau, Serafim Corrêa, Saullo Vianna, Therezinha Ruiz, Delegado Péricles, Cabo Maciel e Dermilson Chagas.

Também **no mesmo dia** houve a publicação do texto.

---

[1] Disponível em: <https://sapl.al.am.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/159541/3823.2022.pdf>. Acesso em: 22/10/2023. Documento anexo.

[2] Disponível em: <https://sapl.al.am.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/159535/20221214140147.pdf>. Acesso em: 22/10/2023. Documento anexo.

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon
SGAN - Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Sala 74 – Térreo – Asa Norte – Brasília-DF – CEP: 70830-018
Tel: (51) 3214-9964 / E-mails: atricon@atricon.org.br; presidencia@atricon.org.br / www.atricon.org.br

Como justificativa à proposta , apresentaram -se, em suma, os seguintes argumentos:

a) Alegou-se que o STF assentou entendimento de que o instituto da prescrição é aplicável integralmente nos processos do Tribunal de Contas da União.

b) Alegou-se que é constitucional a iniciativa parlamentar que discipline o instituto da prescrição no âmbito do Tribunal de Contas.

Ora, trata-se de proposta apresentada e votada em tempo recorde, e que ainda regulamenta o instituto da prescrição no âmbito de Tribunal de Contas, matéria essa de competência privativa da União para legislar. Demonstrada, portanto, a pertinência da ADI ora ajuizada.

PARTE II - MÉRITO

II. 1. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL

II.1.1 – DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, CAPUT E INCISO V; 58, § 2º, I; 60, § 2º; 64 E 65 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Princípio democrático, processo legislativo e princípio da deliberação suficiente. Exigência de discussão mínima. Pluralismo político e direitos das minorias.

A principal dimensão constitucional inerente ao processo legislativo é o *princípio democrático* (art. 1º da Constituição Federal). O procedimento legislativo que violar o princípio democrático padecerá de grave vício de inconstitucionalidade, que macula também as leis que forem produzidas. A democracia deve envolver, além da decisão majoritária, também a possibilidade efetiva de se *deliberar* publicamente sobre as questões a serem decididas e o respeito aos direitos fundamentais. A troca de argumentos e contra-argumentos racionaliza e legitima as decisões legislativas. O procedimento legislativo desprovido de *discussão* pública, que se restrinja à mera

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon
SGAN - Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Sala 74 – Térreo – Asa Norte – Brasília-DF – CEP: 70830-018
Tel: (51) 3214-9964 / E-mails: atricon@atricon.org.br; presidencia@atricon.org.br / www.atricon.org.br

contagem de votos, não pode ser considerado efetivamente democrático. Se não há discussão sobre o projeto de lei – expressão utilizada aqui em sentido amplo, englobando também a proposta de emenda –, não há processo legislativo democrático.

Não por outra razão, em diversos preceitos constitucionais concernentes ao processo legislativo, a Constituição menciona não só a "votação", mas também a *"discussão"* dos projetos de lei. É o que se verifica nos artigos 58, § 2º, I, 60, § 2º, 64 e 65 da Constituição Federal. A discussão, como a votação, é elemento indispensável ao processo legislativo. Sem um mínimo de discussão sobre o projeto de lei, há violação tanto do princípio democrático quanto desses preceitos constitucionais específicos.

No direito comparado, a exigência de discussão mínima vem sendo amplamente reconhecida. Em nosso continente, é exemplar a jurisprudência constitucional colombiana sobre a matéria. Para a Corte Constitucional da Colômbia, a principal função do Judiciário, no que toca ao processo legislativo, é a de garantir as *condições mínimas de deliberação* sobre as medidas legislativas propostas no Congresso. Ao proferir a *Sentencia C-40*, de 2010, a Corte Constitucional da Colômbia consigna o papel judicial de garantia, no processo legislativo, de patamares básicos de deliberação democrática:

> "*Este nivel de exigencia, debe insistir la Sala, no está fundado en un ánimo formalista, sino que antes bien, busca preservar el sistema democrático, a través del estricto acatamiento de las reglas del procedimiento legislativo, en tanto condiciones que garantizan la deliberación que permite el debate vigoroso de las propuestas en el Congreso, la protección de los derechos de las minorías y la identidad entre la voluntad de las cámaras legislativas y los textos jurídicos productos de la reforma constitucional. Si, como se ha insistido, la actividad del Congreso como constituyente derivado es, sin duda alguna, la competencia de mayor envergadura y seriedad que tiene a su cargo el órgano legislativo, es imperativo sostener que el cumplimiento de las reglas mencionadas debe verificarse materialmente en ese ámbito de producción normativa. Por lo tanto, corresponde a la Corte Constitucional efectuar un análisis riguroso del cumplimiento de los requisitos de trámite, a fin de determinar si la reforma a la*

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon
SGAN - Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Sala 74 – Térreo – Asa Norte – Brasília-DF – CEP: 70830-018
Tel: (51) 3214-9964 / E-mails: atricon@atricon.org.br; presidencia@atricon.org.br / www.atricon.org.br

> *Carta es una expresión genuina de la voluntad democrática del Congreso."*[3]

Sobre o tema, Ana Paula de Barcellos esclarece que, *"em várias ocasiões a Constituição prevê que as competências normativas de Casas Legislativas envolvem discutir e votar os temas que lhes são submetidos"*. Nessa medida, *"a ideia de que deve haver uma discussão, e não apenas uma votação, pressupõe a apresentação de argumentos e contra-argumentos, que idealmente devem envolver razões e informações, acerca das propostas submetidas às Casas Legislativas"*[4]. O texto constitucional não possui palavras irrelevantes. Quando a Constituição determina que os projetos de lei sejam objeto não só de "votação", mas também de "discussão", está instituindo um modelo não só majoritário, mas também *deliberativo* de democracia representativa. Entre nós, o tema foi examinado também por Ademar Borges de Souza Filho:

> *"A função primordial da jurisdição constitucional de garantir a higidez do sistema democrático exige uma postura mais ativa do Supremo Tribunal Federal em matérias relacionadas ao respeito ao devido processo legislativo, na medida em que essa questão se apresenta relevante para a definição da própria modelagem institucional no Estado Democrático brasileiro. Antes de decidir sobre o conteúdo das opções políticas manifestadas pelo legislador, cabe ao STF garantir que o processo de formação das leis seja aberto, plural, inclusivo e, na maior medida possível, catalizador do respeito aos direitos fundamentais. Há amplo espaço no Brasil para a implementação de um controle judicial mais estrito e criterioso sobre o respeito pelo Congresso Nacional às normas que disciplinam o processo legislativo. Um meio para fomentar a democracia nos espaços majoritários é a criação de estímulos ao aperfeiçoamento do modelo de deliberação parlamentar. E isso pode ser feito a partir do reforço ao controle jurisdicional do devido procedimento na elaboração normativa, que significa que "todo ato normativo deverá ser*

[3] Cf. LOZANO, Guillermo Otálora. El deber de deliberación mínima en el procedimento legislativo. *Pensamiento Jurídico*, n° 38, Agosto-Diciembre, Bogotá, 2013, p. 101

[4] BARCELLOS, Ana Paula Gonçalves Pereira de. *Direito constitucional a um devido procedimento na elaboração normativa: direito a justificativa*. Tese de titularidade. UERJ. 2015, p. 124-125.

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon
SGAN - Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Sala 74 – Térreo – Asa Norte – Brasília-DF – CEP: 70830-018
Tel: (51) 3214-9964 / E-mails: atricon@atricon.org.br; presidencia@atricon.org.br / www.atricon.org.br

> *acompanhado de uma justificativa pública, e essa justificativa será apresentar, necessariamente, razões e informações sobre três temas específicos: (i) o problema que a iniciativa legislativa pretende enfrentar, (ii) os impactos esperados pela medida proposta e (iii) os custos dessa medida". Embora haja diversas concepções de democracia que disputam espaço no debate público, é razoavelmente consensual a visão de que as decisões em uma democracia demandam a apresentação de razões pelos participantes – isto é: a justificação de suas posições –, debate e deliberação acerca dessas razões. A defesa da existência de um direito constitucional difuso a um devido procedimento na elaboração normativa impacta o perfil do controle de constitucionalidade das normas. Isso pela simples razão de que as deficiências na deliberação – notadamente aquelas relacionadas à inexistência de justificativas para elaboração normativa – passam a caracterizar verdadeiras inconstitucionalidades formais, levando à invalidade da norma editada sem o respeito ao devido procedimento na elaboração normativa"*[5]

Em uma democracia, a maioria decide, mas apenas pode decidir depois de discutir, de deliberar, enfrentando os argumentos apresentados pelas minorias. A participação no processo deliberativo democrático é um direito de todos os parlamentares, inclusive dos que integram os grupos minoritários. Nesse sentido, a exigência de deliberação, de discussão, é inerente ao pluralismo previsto no artigo 1º, V, da Constituição Federal. Kelsen, em estudo clássico, esclarecia o ponto:

> *"A vontade geral, formada segundo o princípio da maioria, não é manifesta sob a forma de um* diktat *imposto pela maioria à minoria, mas como resultado da influência mútua exercida pelos dois grupos, como resultado do embate de orientações políticas de suas vontades. Uma ditadura da maioria sobre a minoria não é possível a longo prazo, pelo simples fato de que uma minoria condenada a não exercer absolutamente influência alguma acabará por renunciar à participação – apenas formal e por isso, para ela, sem valor e até danosa – na formação da vontade geral, privando, com isso, a maioria – que, por definição, não é possível sem a minoria – de seu próprio caráter de maioria. Justamente*

[5] SOUZA FILHO, Ademar Borges de. *Controle jurisdicional do processo legislativo*, Mimeo, 2016.

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon
SGAN - Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Sala 74 – Térreo – Asa Norte – Brasília-DF – CEP: 70830-018
Tel: (51) 3214-9964 / E-mails: atricon@atricon.org.br; presidencia@atricon.org.br / www.atricon.org.br

> *essa possibilidade oferece à minoria um meio para influir sobre as decisões da maioria. (...) De fato, todo o procedimento parlamentar, com sua técnica dialético-contraditória, baseada em discursos e réplicas, em argumentos e contra-argumentos, tende a chegar a um compromisso. Este é o verdadeiro significado do princípio da maioria na democracia real".*[6]

O Constituinte de 1988 não esgotou a disciplina do processo legislativo, delegando a definição de vários de seus elementos ao próprio Parlamento. Contudo, tal definição se submete aos princípios constitucionais do processo legislativo. Dentre esses, se situa o chamado *princípio da deliberação suficiente*, derivado tanto do princípio democrático (CF, art. 1º) quanto dos dispositivos constitucionais que expressamente exigem que, no processo legislativo, haja não só "votação", mas também "discussão" (artigos 58, § 2º, I, 60, § 2º, 64 e 65 da Constituição Federal). Na jurisprudência comparada, tal princípio vem sendo recorrentemente reconhecido pela jurisprudência da Corte Constitucional Colombiana, resenhada, nos seguintes termos, por Guillermo Otálora Lozano:

> *"Un tercer valor importante en la jurisprudencia de la Corte es la protección de los derechos de las minorías parlamentarias. Las minorías son protegidas principalmente mediante la garantía del debate. Así lo dijo la Corte al explicar la institución de la "suficiente ilustración" en el procedimiento legislativo colombiano: "A través de esta figura, a la vez que se racionaliza la duración del debate y se respeta la decisión mayoritaria sobre la continuación del mismo, se garantizan condiciones de participación a las minorías [. ...] El espacio de deliberación pública debe ser respetado por las mayorías. No obstante, una vez cumplidos los requisitos que garantizan la deliberación, la declaración de suficiente ilustración también respeta la voluntad de las mayorías de expresar una decisión, si éstas deciden que cuenta con elementos de juicio suficientes para tomar una decisión y aprueban cerrar el debate de tal forma que un congresista o grupo de congresistas no bloqueen la posibilidad de decidir a través de tácticas parlamentarias como el "filibusterismo.""*

[6] KELSEN, Hans. *A democracia*. Trad. Ivone Castilho Benedetti *et al*. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 69-70.

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon
SGAN - Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Sala 74 – Térreo – Asa Norte – Brasília-DF – CEP: 70830-018
Tel: (51) 3214-9964 / E-mails: atricon@atricon.org.br; presidencia@atricon.org.br / www.atricon.org.br

En este sentido, cuando se evita forzosamente debatir un punto se irrespetan los derechos de las minorías. En un caso de 'elusión del debate', las comisiones del Senado y la Cámara no decidieron y votaron un artículo sino que defirieron la decisión a las Plenarias. La Corte declaró el artículo inexequible, observando que "[a] través del debate se hace efectivo el principio democrático en el proceso de formación de las leyes, ya que hace posible la intervención de las mayorías y de las minorías políticas, y resulta ser un escenario preciso para la discusión, la controversia y la confrontación de las diferentes corrientes de pensamiento que encuentra espacio en el Congreso de la República"

La Corte además ha afirmado que el debate es "la oportunidad de hacer efectivo el principio democrático en el proceso de formación de la ley, en cuanto posibilita la intervención y expresión de las minorías". Pero además de los tres valores ya señalados, la Corte ha protegido el valor de la deliberación suficiente. Así lo sostuvo el magistrado Rodrigo Uprimny Yepes en una aclaración de voto, donde afirmó que una declaratoria de inexequibilidad por elusión del debate "se inscribe en una línea jurisprudencial que pretende proteger la deliberación pública en el Congreso como elemento esencial de la legitimidad democrática de sus decisiones". Esta posición luego se vio reflejada en la sentencia que declaró inconstitucional el Estatuto Antiterrorista por un vicio en la votación de la ponencia. En una sentencia más reciente, la inconstitucionalidad del Acto Legislativo No. 1 de 2009, la Corte explicó que el principio de consecutividad asegura que "cada uno de los asuntos que luego ingresan a ser parte del ordenamiento jurídico positivo, estén precedidos de una deliberación suficiente". La Corte Constitucional también ha protegido el valor de la deliberación al aplicar normas constitucionales sustantivas. En el caso de la imposición del IVA a la canasta familiar, la Corte declaró inexequible una parte importante de una reforma tributaria, entre otras razones porque el principio de no tributación sin representación exigía una deliberación mínima sobre las implicaciones y los alcances de un cambio impositivo trascendental que afectaba el mínimo vital y otros principios de derecho tributario constitucional. Finalmente, la Corte ha protegido los espacios de deliberación creados por normas particulares, como la regla de procedimiento según la cual el Gobierno debe hacer un análisis de impacto fiscal de los proyectos de ley. La Corte ha sostenido que el Congreso debe

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon
SGAN - Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Sala 74 – Térreo – Asa Norte – Brasília-DF – CEP: 70830-018
Tel: (51) 3214-9964 / E-mails: atricon@atricon.org.br; presidencia@atricon.org.br / www.atricon.org.br

> *pronunciarse sobre el análisis de impacto fiscal cuando éste es presentado por el Ministerio de Hacienda, y la ausencia de pronunciamiento puede viciar la constitucionalidad de la ley.*
>
> *La deliberación es entonces uno de los cuatro valores constitucionales protegidos por el control procedimental de las leyes. Tiene igual importancia que el respeto a la voluntad de las mayorías, la publicidad de los procedimientos y la garantía de los derechos de las minorías. Su importancia se sustenta en el deber de cuidado que tienen los miembros del Congreso como depositarios de la confianza del público."*[7]

Guillermo Otálora Lozano enfatiza que, para a Corte Constitucional Colombiana, as deliberações parlamentares não podem ser desprovidas de *informações mínimas* acerca dos temas a serem deliberados:

> *"La Corte igualmente ha considerado un aspecto fundamental de la deliberación parlamentaria: la necesidad de que los parlamentarios que van a debatir y votar cuenten con la información mínima necesaria sobre lo que debaten y votan. La Corte declaró la inconstitucionalidad de cuarenta y una disposiciones legales del Código de Procedimiento Penal del 2000 cuando encontró que éstas habían sido el resultado de un conjunto de proposiciones de enmienda cuyo contenido no pudo ser conocido por los miembros de la Plenaria de la Cámara de Representantes.*
>
> *La Corte consideró que "el supuesto mínimo de racionalidad deliberativa y decisoria es el conocimiento de los textos de los proyectos y de las modificaciones propuestas respecto de los mismos", por lo cual "el desconocimiento del texto a aprobar equivale a la carencia de objeto de discusión o debate".*
>
> *La sentencia fue proferida en aplicación de una regla concreta de procedimiento legislativo, el artículo 125 de la Ley 5 de 1992 que exige leer las proposiciones una vez antes de debatirlas y otra vez antes de votarlas. En ese sentido, este caso es distinto al descrito en el apartado anterior, en que la inexequibilidad surgió de una*

[7] Guillermo Otálora Lozano. El deber de deliberación mínima en el procedimiento legislativo. *Pensamiento Jurídico*, n. 38, 2013, PP. 65 – 108.

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon
SGAN - Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Sala 74 – Térreo – Asa Norte – Brasília-DF – CEP: 70830-018
Tel: (51) 3214-9964 / E-mails: atricon@atricon.org.br; presidencia@atricon.org.br / www.atricon.org.br

> *ausencia de deliberación aún sin que se hubieran violado las reglas de procedimiento. Hecha esa advertencia, la sentencia es importante porque identifica la deliberación informada como un valor constitucional protegido por las reglas de procedimiento legislativo. De esta manera, un debate no puede considerarse cumplido si los miembros de la cámara legislativa no han tenido la oportunidad de conocer el objeto del mismo."*

Como se observará, esse *princípio da deliberação suficiente*, inerente ao princípio democrático, foi absolutamente desconsiderado no processo legislativo instaurado perante a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Aquela casa legislativa não realizou qualquer discussão sobre a matéria da regulamentação do instituto da prescrição no âmbito do Tribunal de Contas.

Assim, olhando-se para o presente caso, a primeira questão que surge é que **a emenda foi proposta e votada no mesmo dia**. De acordo com o art. 32, §2º, da **Constituição do Estado do Amazonas**, uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) deve ser votada em dois turnos, como ocorre com as emendas à Constituição Federal. Não é possível que os dois turnos se realizem no mesmo dia em que a PEC foi apresentada. Tal procedimento viola por completo a exigência mínima de discussão inerente ao processo de alteração formal da Constituição Federal, das constituições estaduais e das leis. Sob essa ótica, já há um vício formal na PEC, o que macula sua constitucionalidade

Como precisamente ressaltou o Ministro Gilmar Mendes, em voto proferido perante o Supremo Tribunal Federal, até mesmo os críticos da jurisdição constitucional costumam aceitar como legítima sua intervenção para proteger o funcionamento regular do processo democrático:

> *O ponto é que uma das principais características da jurisdição constitucional – e que, por isso mesmo, torna-se parte de sua essência – é funcionar como uma espécie de garante das condições mínimas da democracia. Esse tipo de atuação das*

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon
SGAN - Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Sala 74 – Térreo – Asa Norte – Brasília-DF – CEP: 70830-018
Tel: (51) 3214-9964 / E-mails: atricon@atricon.org.br; presidencia@atricon.org.br / www.atricon.org.br

> *Cortes constitucionais e das Supremas Cortes é consensual, aceito e prestigiado até pelos mais fervorosos críticos do chamado ativismo judicial.*
>
> *Por essa razão, a garantia do exercício dos direitos fundamentais e democráticos de participação política está intrinsecamente ligada à própria regularidade do processo democrático, e a atuação da jurisdição constitucional nessa seara revela-se de extrema importância sempre que haja lesão ou ameaça de lesão a tais direitos. Desde a publicação da obra de John Hart Ely (Democracy and Distrust...), compreende- se que a proteção do funcionamento regular do processo democrático é a principal função da jurisdição constitucional e, portanto, também desta Suprema Corte."*[8]

Na presente ação, violam-se exigências mínimas de deliberação parlamentar passíveis de serem extraídas da Constituição Federal, bem como direitos fundamentais que, previstos no texto constitucional, também devem ser observados no âmbito do processo legislativo democrático. Como se observará, a questão não é *interna corporis*. O Supremo Tribunal Federal tem considerado possível o controle da regularidade procedimental quando há inobservância da Constituição Federal. O professor Paulo Gonet e o Ministro Gilmar Ferreira Mendes esclarecem o ponto:

> *"Ainda sob a Constituição de 1967/69, o Supremo Tribunal Federal, no MS 20.257, entendeu admissível a impetração de mandado de segurança contra ato da mesa da Câmara ou do Senado Federal, asseverando-se que quando 'a vedação constitucional se dirige ao próprio processamento da lei ou da emenda (...), a inconstitucionalidade (...) já existe antes de o projeto ou de a proposta se transformarem em lei ou em emenda constitucional, porque o próprio processamento já desrespeita, frontalmente, a Constituição'."*[9]

[8] STF, MS 32033, Relator Min. GILMAR MENDES, Relator p/ Acórdão: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 20/06/2013, DJe-033 18-02-2014.

[9] MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de direito constitucional*. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 516-7.

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon
SGAN - Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Sala 74 – Térreo – Asa Norte – Brasília-DF – CEP: 70830-018
Tel: (51) 3214-9964 / E-mails: atricon@atricon.org.br; presidencia@atricon.org.br / www.atricon.org.br

Para prestigiar essa função de garantidor das regras do processo legislativo democrático, o Supremo Tribunal Federal chega a admitir, excepcionalmente, a impetração de mandado de segurança por parlamentar, o que possibilitará o exercício do controle preventivo da constitucionalidade das leis.[10] Essa modalidade excepcional de controle de constitucionalidade tem como justificativa a necessidade de intervenção jurisdicional para a proteção do funcionamento regular do sistema democrático. Confiram-se os seguintes precedentes:

> *"O Supremo Tribunal Federal admite a legitimidade do parlamentar - e somente do parlamentar - para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo."*[11]
>
> "*O parlamentar tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de leis e emendas constitucionais que não se compatibilizam com o processo legislativo constitucional.*"[12].

No caso em exame, o gravíssimo açodamento que caracterizou o processo legislativo, bem como a obstrução dos canais de deliberação parlamentar, fez com que não se cumprissem as exigências de deliberação mínimas inerentes ao princípio democrático. O que ora se propõe ao Supremo Tribunal Federal, neste tópico, não é que

---

[10] Nas palavras do Ministro Celso de Mello, "*(...) A 'ratio' subjacente a esse entendimento jurisprudencial apoia- se na relevantíssima circunstância de que, embora extraordinária, essa intervenção jurisdicional, ainda que instaurada no próprio momento de produção das normas pelo Congresso Nacional, tem por precípua finalidade assegurar, ao parlamentar (e a este, apenas), o direito público subjetivo - que lhe é inerente - de ver elaborados, pelo Legislativo, atos estatais compatíveis com o texto constitucional, garantindo-se, desse modo, àqueles que participam do processo legislativo, a certeza de prevalecimento da supremacia da Constituição, excluídos, necessariamente, no que se refere à extensão do controle judicial, os aspectos discricionários concernentes às questões políticas e aos atos 'interna corporis', que se revelam essencialmente insindicáveis" (RTJ 102/27 – RTJ 112/598 - RTJ 112/1023 – RTJ 169/181-182)"* (STF, MS 24.645-MC/DF).

[11] STF, MS 24667 AgR/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, J. 04.12.2003**,** DJ 23.04.2004.

[12] STF, MS 24642/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, J. 18.02.2004, DJ 18.06.2004.

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon
SGAN - Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Sala 74 – Térreo – Asa Norte – Brasília-DF – CEP: 70830-018
Tel: (51) 3214-9964 / E-mails: atricon@atricon.org.br; presidencia@atricon.org.br / www.atricon.org.br

controle a observância da Constituição do Estado do Amazonas – a questão ora suscitada não é meramente estadual. O que se demanda é que a Corte promova a aplicação da Constituição Federal, por meio da realização de **interpretação conforme a Constituição** de norma da Constituição Estadual. A referida norma (artigo 32, §2º da Constituição estadual) densifica importantes preceitos constitucionais, e a sua violação importa, igualmente, a violação da Constituição Federal.

A não observação da exigência de votação em dois turnos (violação do rito contido no artigo 32, §2º da Constituição estadual), levou à violação dos artigos 1º; 58, § 2º, I; 60, § 2º; 64 e 65 da Constituição Federal, já mencionados, que, em conjunto, instituem o *princípio da deliberação suficiente*.

Portanto, formalmente inconstitucional o normativo impugnado.

II.1.2 – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Outro vício formal de inconstitucionalidade da norma está no fato de que ela se propõe a regulamentar instituto cuja matéria é de competência privativa da União para legislar.

Estabelece o art. 22, I, da CF/88:

> *Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:*
>
> *I - direito **civil**, comercial, penal, **processual**, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;*

O instituto da prescrição é matéria de direito civil ou de direito processual, cuja competência para legislar, nos dois casos, é privativa da União. Nesse sentido, seguem precedentes desse Eg. STF:

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon
SGAN - Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Sala 74 – Térreo – Asa Norte – Brasília-DF – CEP: 70830-018
Tel: (51) 3214-9964 / E-mails: atricon@atricon.org.br; presidencia@atricon.org.br / www.atricon.org.br

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei estadual n. 14.757, de 16 de novembro de 2015, do Estado do Rio Grande do Sul. Pagamento de requisições de pequeno valor. 3. Redefinição do limite do RPV. Possibilidade. 4. ***Norma estadual*** *que estipula dever do credor de encaminhar ordem de pagamento de obrigação de pequeno valor diretamente ao órgão público devedor.* ***Impossibilidade****. 5.* ***Violação da competência privativa da União para legislar sobre Direito Processual****. Precedentes. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para (a) declarar a inconstitucionalidade do caput e do parágrafo único do art. 6º da Lei estadual n. 14.757/2015, do Estado do Rio Grande do Sul; bem como (b) dar interpretação conforme à Constituição aos incisos do mesmo art. 6º, para limitar sua aplicação aos processos judiciais de competência da justiça estadual. Assim, os incisos do mencionado art. 6º não deverão ser aplicados aos processos julgados no exercício da competência federal delegada, os quais devem ser regidos pela Resolução do CJF.*(ADI 5421, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022, DJe-s/n 25-01-2023).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE INSTITUI EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO RECURSAL NO VALOR DE 100% DA CONDENAÇÃO COMO PRESSUPOSTO DE INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER RECURSO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL: ***TÍPICA MATÉRIA DE DIREITO PROCESSUAL*** *–* ***TEMA SUBMETIDO AO REGIME DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ART. 22, INCISO I) – USURPAÇÃO, PELO ESTADO-MEMBRO, DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PROCESSUAL – OFENSA AO ART. 22, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DECLARADA*** *–* ***AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. – Os Estados-membros e o Distrito Federal não dispõem de competência para legislar sobre direito processual, eis que, nesse tema, que compreende a disciplina dos recursos em geral, somente a União Federal – considerado o sistema de poderes enumerados e de repartição constitucional de competências legislativas – possui atribuição para legitimamente estabelecer, em caráter de absoluta privatividade (CF, art. 22, n. I), a regulação normativa a propósito de referida matéria****, inclusive no que concerne à*

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon
SGAN - Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Sala 74 – Térreo – Asa Norte – Brasília-DF – CEP: 70830-018
Tel: (51) 3214-9964 / E-mails: atricon@atricon.org.br; presidencia@atricon.org.br / www.atricon.org.br

> *definição dos pressupostos de admissibilidade pertinentes aos recursos interponíveis no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes. – Consequente inconstitucionalidade formal (ou orgânica) de legislação estadual que haja instituído depósito prévio como requisito de admissibilidade de recurso voluntário no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Precedente: ADI 4.161/AL, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.* (ADI 2699, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 20-05-2015, Dje-110 10-06-2015)

Sendo a prescrição instituto jurídico do direito civil[13], não faz parte, por óbvio, do rol de matérias constantes dos artigos 18 e 27 da Constituição Estadual, de maneira que houve a usurpação de competência privativa para legislar da União, o que enseja a violação direta ao art. 22, I, da CF/88.

Não se desconhece o entendimento estabelecido na ADI 5384[14], na qual o voto do Min. Relator Alexandre de Morais assentou o entendimento seguido pela Corte em sentido diverso, *in verbis*:

---

[13] *A prescrição é instituto de direito civil e, como tal, regrada pelo Código Civil Brasileiro, e o direito de ação, que a prescrição atinge, de direito processual civil*." (Gonçalves, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 2: teoria geral das obrigações. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2013).

[14] *Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI COMPLEMENTAR 102/2008 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDIÇÃO DE NORMAS SOBRE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA APLICÁVEIS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A edição de norma estadual, decorrente de emenda parlamentar, veiculadora de regras sobre prescrição e decadência aplicável no âmbito de Tribunal de Contas estadual, não ofende a competência privativa desse para iniciar o processo legislativo a dispor sobre sua organização e funcionamento. 2. A regra, nos mais diversos sistemas jurídicos, é a natural incidência dos institutos da prescrição e da decadência, tendo em conta sua direta relação com a "paz social e a segurança jurídica". O Direito Público, apesar de submetido a peculiaridades, também a eles se sujeita. Nessa medida, as regras de imprescritibilidade estabelecidas constitucionalmente devem ser interpretadas de modo restritivo, considerada a totalidade do sistema constitucional, mormente o princípio da segurança jurídica. 3. O princípio da simetria não pode ser invocado desarrazoadamente, em afronta à sistemática constitucional de repartição de competências e à própria configuração do sistema federativo.* ***Nessa perspectiva, é constitucional a instituição da prescrição e da decadência no âmbito dos respectivos tribunais de contas nas diversas***

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon
SGAN - Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Sala 74 – Térreo – Asa Norte – Brasília-DF – CEP: 70830-018
Tel: (51) 3214-9964 / E-mails: atricon@atricon.org.br; presidencia@atricon.org.br / www.atricon.org.br

> *A Constituição Federal e a legislação federal como um todo não estipulam qualquer norma que discipline, de forma expressa, a aplicação dos institutos da prescrição e da decadência especificamente no âmbito do TCU. Essa omissão relativamente à atuação dessa Corte de Contas não implica, contudo, um peremptório afastamento da possibilidade de criação dos citados institutos no âmbito dos respectivos tribunais de contas nas diversas unidades federativasNa realidade, ao instituir tal disciplina em âmbito local, as legislações estaduais estarão indo ao encontro do texto constitucional, o qual, como mencionado acima, impõe o estabelecimento de prazos prescricionais e decadenciais, em razão i) do próprio arcabouço valorativo dele decorrente — a segurança jurídica, a dignidade da pessoa humana, os princípios democrático e republicano etc. —, e ii) da própria excepcionalidade das regras que preveem a imprescritibilidade.*

Contudo, por se tratar de matéria de direito civil ou de direito processual, cuja competência privativa da União para legislar decorre diretamente do texto constitucional (art. 22, I), pugna-se pela revisão do entendimento esposado e consequente declaração de inconstitucionalidade formal do normativo.

II.2 - DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.

Não foram somente os vícios formais de inconstitucionalidade que permearam as alterações promovidas pela Emenda Constitucional n.º 132/2022. É necessário, agora, analisar a constitucionalidade do inciso II, §4º, do art. 40 da Constituição estadual, fruto da PEC n.º 03/2022.

***unidades federativas, em linha com interpretação mais consentânea à Constituição Federal**. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.*

(ADI 5384, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 09-08-2022 PUBLIC 10-08-2022)

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon
SGAN - Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Sala 74 – Térreo – Asa Norte – Brasília-DF – CEP: 70830-018
Tel: (51) 3214-9964 / E-mails: atricon@atricon.org.br; presidencia@atricon.org.br / www.atricon.org.br

O citado dispositivo aduz que o prazo prescricional de cinco anos se inicia a partir da ocorrência do fato. Nesse sentido, cumpre trazer à baila a ADI 5509, que serviu de fundamento para a edição da Resolução 344[15], do TCU:

> *Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. IMPUGNAÇÃO AOS ARTS. 76, §5º E 78, §7º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E PARCIAL DA LEI ESTADUAL Nº 12.160/1993. NORMAS QUE ESTABELECEM A OBSERVÂNCIA, PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS E DO ESTADO DO CEARÁ, DOS INSTITUTOS DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA NO EXERCÍCIO DE SUAS COMPETÊNCIAS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO MODELO FEDERAL DE ALCANCE DA CLÁUSULA DE IMPRESCRITIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35-C, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II. OFENSA AO ART. 75, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Na ausência de regra expressa para o modelo federal, tê m os Estados competência para suplementar o modelo constitucional de controle externo. 2. O Plenário deste Tribunal consolidou a interpretação do alcance da cláusula constitucional da imprescritibilidade no modelo federal como limitada aos "atos dolosos de improbidade administrativa". É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas : RE 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24.06.2020, Tema n.º 899 da Repercussão Geral. Inocorrência de violação à simetria. 3. Pontualmente, **a previsão segundo a qual o prazo prescricional inicia-se a partir da data de ocorrência do fato não encontra abrigo no ordenamento constitucional, nem nas leis federais de regência**. Precedentes. Declaro a inconstitucionalidade do inciso II do parágrafo único do art. 35-C da Lei do Estado do Ceará 12.160, de 1993. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.* (ADI

[15] *Art. 4° O prazo de prescrição será contado: I - da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, no caso de omissão de prestação de contas; II - da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial; III - do recebimento da denúncia ou da representação pelo Tribunal ou pelos órgãos de controle interno, quanto às apurações decorrentes de processos dessas naturezas; IV - da data do conhecimento da irregularidade ou do dano, quando constatados em fiscalização realizada pelo Tribunal, pelos órgãos de controle interno ou pelo próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade; V - do dia em que tiver cessado a permanência ou a continuidade, no caso de irregularidade permanente ou continuada*

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon
SGAN - Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Sala 74 – Térreo – Asa Norte – Brasília-DF – CEP: 70830-018
Tel: (51) 3214-9964 / E-mails: atricon@atricon.org.br; presidencia@atricon.org.br / www.atricon.org.br

5509, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 11-11-2021, DJe-036 23-02-2022)

Na ocasião, esta Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade da norma estadual que estabeleceu como termo inicial de contagem do prazo de prescrição a data de ocorrência do fato. Nesse sentido, observa-se do voto do Ministro Edson Fachin:

> *Finalmente**, o termo inicial da contagem do prazo deve ser o da entrada do processo de fiscalização no âmbito do Tribunal de Contas, ou dos órgãos que, por lei, são encarregados pelo controle interno**.*
>
> *A explicação, para esse último ponto, reside na aplicação conjugada da Lei 9.873, de 1999, com a Lei 8.443, de 1992 e o entendimento fixado pelo Tribunal, quando do julgamento 636.553. Com efeito, nos termos do art. 1º da Lei 9.873, de 1999, o prazo prescricional para a ação punitiva conta-se da data de ciência do fato pela Administração.*
>
> *Ocorre, no entanto, que a legislação prevê, previamente a instauração da competente tomada de contas, a instauração de procedimento preliminar tendente a verificar a ocorrência do dano, sua quantificação e autoria, sendo que a atuação do Tribunal de Contas só tem lugar, caso não sejam realizadas essas providências:*
>
> *(...)*
>
> *Por isso, **não se afigura razoável que o termo inicial para a fluência do lapso temporal dependa de providência que não esteja sob responsabilidade ou atribuição própria da Corte de Contas**, sob pena de se premiar não apenas a conduta do gestor causador do dano, mas também a da autoridade supervisora desidiosa.*
>
> *(...)*
>
> *Com todas essas considerações, é possível reconhecer que o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 35-C da Lei Estadual impugnada é contrário ao modelo federal de controle externo e, por essa razão, ofende o art. 75 da Constituição Federal. Com efeito, **a previsão segundo a qual o prazo prescricional inicia-se a partir da data de ocorrência do fato não***

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon
SGAN - Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Sala 74 – Térreo – Asa Norte – Brasília-DF – CEP: 70830-018
Tel: (51) 3214-9964 / E-mails: atricon@atricon.org.br; presidencia@atricon.org.br / www.atricon.org.br

> ***encontra abrigo no ordenamento constitucional, nem nas leis federais de regência, razão pela qual deve ser declarada inconstitucional***.

Importante consignar, ainda, que a contagem do prazo prescricional a contar da entrada do processo na Corte de Contas também foi objeto do Tema 445, a saber:

> *Tema 445 — Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas".*

Veja-se que a incidência do instituto da prescrição quanto à pretensão punitiva da administração pública, objetivando apurar infrações, se dá nos mais diversos âmbitos, dentre eles nos processos sancionatórios a cargo do Tribunal de Contas da União. Na esfera federal, esse tipo de prescrição é regulada pela Lei 9.873/1999.

Não se compatibiliza, por conseguinte, com o modelo federal de controle externo a determinação de início do prazo prescricional na data da ocorrência do fato.

Em suma, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de não se coadunar com o modelo federal de fiscalização externa a fixação do prazo prescricional no Tribunal de Contas com início na data da ocorrência do fato (ADI 5.509/CE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23.2.2022), razão pela qual o dispositivo viola os arts. 71 e 75, *caput*, da Constituição Federal.

Desta forma, resta clara a inconstitucionalidade material do inciso II, §4º, art. 40 da Constituição Estadual, em clara ofensa à construção jurisprudencial deste Pretório Excelso.

PARTE III – CAUTELAR

Como cediço, a concessão liminar de medida depende da existência de dois requisitos fundamentais: o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*.

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon
SGAN - Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Sala 74 – Térreo – Asa Norte – Brasília-DF – CEP: 70830-018
Tel: (51) 3214-9964 / E-mails: atricon@atricon.org.br; presidencia@atricon.org.br / www.atricon.org.br

No caso em tela, os referidos pressupostos encontram-se satisfeitos, consoante restará assentado a seguir.

Inicialmente, o *fumus boni iuris* é cristalino no caso em exame e está minuciosamente evidenciado nas razões jurídicas expostas nos tópicos acima, que revelam os graves vícios de inconstitucionalidade de caráter formal e material discriminados nesta exordial.

Já o pressuposto do *periculum in mora* está igualmente presente na espécie, tendo em vista que a manutenção da ora vergastada Emenda Constitucional n.º 132/2022, no ordenamento jurídico do Estado do Amazonas, nas partes aqui impugnadas, eivadas de vícios formais e materiais de inconstitucionalidade, coloca em risco a atividade de controle externo no ente estadual, permitindo-se a fluência de prazos prescricionais cuja regulamentação encontra-se viciada.

Além disso, **inexiste no presente caso o *periculum in mora reverso***, uma vez que não há nenhum prejuízo em se conceder a medida cautelar pleiteada e obstar, ao menos até o julgamento de mérito do feito, a aplicação de norma claramente inconstitucional no estado do Amazonas.

Diante desse contexto, demonstrada a existência do *fumus boni iuris* e consubstanciado o *periculum in mora*, é indispensável o deferimento de medida acauteladora requerida, **com efeito *ex tunc*, nos termos do artigo § 1º, bem assim tornando aplicável a legislação anterior, nos exatos moldes do § 2º, ambos do artigo 11, da Lei 9.868/1999**, de modo a afastar a vigência e a eficácia **imediatas** do normativo questionado **(Emenda Constitucional n.º 132/2022, publicada em 14/12/2022, que acrescentou o §4º ao art. 40 da Constituição do Estado do Amazonas)**, ora impugnado, garantindo-se o pleno e independente exercício do controle externo desempenhado pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon
SGAN - Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Sala 74 – Térreo – Asa Norte – Brasília-DF – CEP: 70830-018
Tel: (51) 3214-9964 / E-mails: atricon@atricon.org.br; presidencia@atricon.org.br / www.atricon.org.br

PARTE IV – PEDIDOS

Ante o exposto, a Autora solicita a Vossas Excelências se dignem:

1) Excepcionalmente, deferir a **medida cautelar** sem audiência da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, nos termos do §3º, do artigo 10, aplicando o rito do artigo 12, ambos da Lei 9.868/99, para suspender a vigência e a eficácia da Emenda Constitucional n.º 132/2022, publicada em 14/12/2022, que acrescentou o §4º ao art. 40 da Constituição do Estado do Amazonas, **com efeitos *ex tunc***, nos termos do §1º, **bem assim tornando aplicável a legislação anterior, nos exatos moldes do § 2º, ambos do artigo 11, da Lei 9.868/1999**;

2) No mérito, julgar procedente o pedido, a fim de declarar a inconstitucionalidade formal da Emenda Constitucional n.º 132/2022, publicada em 14/12/2022, que acrescentou o §4º ao art. 40 da Constituição do Estado do Amazonas;

3) Ainda no mérito, julgar procedente o pedido, a fim de declarar a inconstitucionalidade material do inciso II, §4º, do art. 40 da Constituição do Estado do Amazonas, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 132/2022, publicada em 14/12/2022;

4) Requisitar informações à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Amazonas;

5) Decorrido o prazo das informações, ouvir, sucessivamente, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República.

Termos em que pede deferimento.

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon
SGAN - Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Sala 74 – Térreo – Asa Norte – Brasília-DF – CEP: 70830-018
Tel: (51) 3214-9964 / E-mails: atricon@atricon.org.br; presidencia@atricon.org.br / www.atricon.org.br

Brasília, 06 de novembro 2023.



Lucas Capoulade Nogueira Arrais de Souza

OAB/DF nº 45.157

Lucas Licy Ribeiro Mello
OAB/DF nº 74.727

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon
SGAN - Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Sala 74 – Térreo – Asa Norte – Brasília-DF – CEP: 70830-018
Tel: (51) 3214-9964 / E-mails: atricon@atricon.org.br; presidencia@atricon.org.br / www.atricon.org.br

ROL DE DOCUMENTOS

1. Procuração

2. CNPJ ATRICON

3. Estatuto da ATRICON

4. Ata da Assembleia

5. Ata de posse da Diretoria (2022-2023)

6. Termo de posse

7. Requerimento n.º 3823 de 2022

8. PEC n.º 03/2022

9. Dispositivo normativo impugnado: Emenda Constitucional n.º 132/2022, publicada em 14/12/2022[16].

10. Constituição do Estado do Amazonas[17].

[16] Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://sapl.al.am.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2022/12191/emenda_132.pdf>. Acesso em: 22/10/2023. Documento anexo.
[17] Disponível em: < https://legisla.imprensaoficial.am.gov.br/diario_am/12/1989/10/746 >. Acesso em: 22/10/2023. Documento anexo.

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon
SGAN - Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Sala 74 – Térreo – Asa Norte – Brasília-DF – CEP: 70830-018
Tel: (51) 3214-9964 / E-mails: atricon@atricon.org.br; presidencia@atricon.org.br / www.atricon.org.br